# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| | |
|---|---|
| Organismo Contratante | **Dirección de Arsenales** |
| ***PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL*** | |
| Tipo | **Licitación Pública** |
| Número de Proceso | **84/129-0611-LPU26** |
| Ejercicio | **2026** |
| Clase | **De etapa única nacional** |
| Modalidad | **Sin Modalidad** |
| Expediente | **EX-2026-80035902- -APN-DAR#EA** |
| Rubro comercial | ***REPUESTOS*** |
| Objeto del Contrato | **ADQUIRIR REPUESTOS DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE VEHICULOS DE COMBATE TAM 2C** |
| Costo del Pliego | **Sin costo** |


Página 1 de 21

| | |
|---|---|
| **Presentación de ofertas** | Las ofertas se presentarán a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema. Las ofertas se podrán presentar a partir de la publicación de la Convocatoria, hasta la fecha y hora del Acto de Apertura de las ofertas. |
| **Presentación de documentación en papel** | En caso de corresponder, la presentación de documentación que por su característica deba ser presentada en papel, ésta será individualizada en la oferta electrónica y será presentada en la Unidad Operativa de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas contadas a partir del Acto de Apertura. |
| **Acto de Apertura** | La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar). En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente, en la fecha y horario que corresponda en la presente contratación. |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Servicio* | NO | *Observaciones al Ítem* | SI |
| *Observaciones al Catálogo* | NO | *Despiece* | NO |
| *Especificaciones Técnicas* | La designación, característica y cantidades a contratar, se encuentran detallados en el Formulario de Cotización en la plataforma COMPR.AR, debiendo considerarse indefectiblemente lo detallado en la columna **"Observaciones al Ítem"** y ajustándose a las **Especificaciones Técnicas** embebidas como archivos adjuntos al Proceso Contractual."<br>**ET ARS Nro 193/01/26** | | |
| *Tolerancia* | NO | | |

| ACLARACIÓN DE TERMINOS EMPLEADOS EN EL PRESENTE PLIEGO | |
|---|---|
| **ORGANISMO CONTRATANTE** | Dirección de Arsenales |
| **UNIDADES REQUIRENTES** | Lugares donde se realizarán las entregas de los efectos. |
| **SAF** | Departamento Administrativo Financiero. |
| **UOC** | 84/129 - Unidad Operativa de Contrataciones |
| **OFERENTE** | Persona Humana o Jurídica que presenta oferta. |
| **ADJUDICATARIO** | Persona Humana o Jurídica que resulta contratado. |
| **UR/CR** | Unidad Requirente / Comisión de Recepción de Efectos y/o Servicios. |

## 1. NORMAS LEGALES

El presente procedimiento de selección se efectúa en un todo de acuerdo a lo estipulado en el **Decreto Delegado 1023/01 y su Reglamentación el Decreto 1030/2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales**, la Ley 25.300 Ley de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Decreto 963/18 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", Disposición ONC Nº DI-2016-65-E-APN-ONC#MM, CGEOR-2026-3-APN-ONC#JGM, y toda otra norma vigente en el Ámbito Nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta de los señores oferentes en la página de Internet comprar.gob.ar e www.infoleg.gov.ar.

La presentación de la Oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presente, **por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta (Art 52 - Decreto 1030/16)**.

Solamente **deberá acompañar** la oferta con los siguientes **Anexos**:

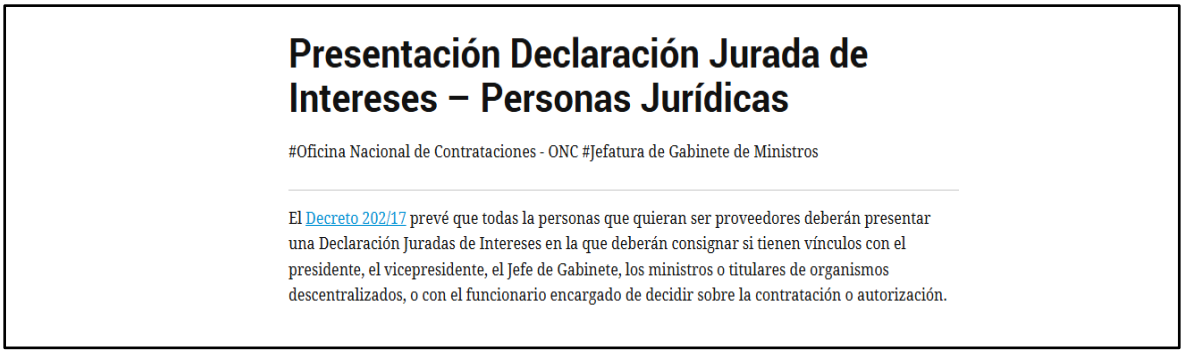
a. **Declaración Jurada Datos del Oferente.**
b. **Declaración Jurada de Obligatoriedad a Ocupar Personas con Discapacidad**.(Según corresponda)
c. **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite.
d. Lo solicitado en el **Punto 6 de la ET ARS 193/01/26.**
e. **Declaración Jurada de Habilidad para Contratar.**
f. Remito firmado de entrega de la muestra requerida y su acta de recepción correspondiente.


Página 3 de 21




El trámite permite dar cumplimiento a la Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto N.º 202/2017, tanto para personas humanas como jurídicas. A tal efecto, los oferentes deberán completar el trámite correspondiente en la plataforma TAD, descargar el formulario y adjuntarlo a su oferta. Asimismo, a los fines de cumplir con lo dispuesto en el artículo 2º del citado decreto, los nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y la elección del procedimiento, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dejar sin efecto o declarar desierto el procedimiento serán los indicados en el Punto 36 del presente Pliego. Ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará aplicable lo establecido en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N.º 2, de fecha 19 de octubre de 2021, o la norma que en el futuro la reemplace. Sin perjuicio de lo expuesto, los oferentes deberán mantener actualizada la "Declaración Jurada de Intereses" en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), seleccionando en la plataforma TAD el trámite correspondiente según se trate de una persona humana o jurídica.



Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

## 2. ACLARACIONES PREVIAS A LA APERTURA

a. Podrán presentarse como oferentes al presente Acto Contractual todos los proponentes que así lo deseen y demuestren su interés.

b. Los interesados en presentarse a cotizar en el presente procedimiento de selección, es de forma gratuita, mediante el Pliego que deberá obtener en el sitio web del sistema COMPR.AR www.comprar.gob.ar

c. Si el día señalado para la apertura de las propuestas resultará "no laborable", el acto tendrá lugar al siguiente día hábil, a la misma hora la presentación de oferta y acto de apertura (Art 59 - Decreto 1030/16).

d. Se deberá detallar la marca ofertada para cada renglón (si correspondiere).

## 3. OBTENCIÓN Y RETIRO DE PLIEGOS

Ingresando a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar).

## 4. COMUNICACIONES, CONSULTAS, CIRCULARES Y ACLARACIONES PREVIAS A LA OFERTA

a. **CONSULTAS**

Para efectuar consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de COMPR.AR. Los interesados podrán formular consultas a través del portal https://comprar.gob.ar **hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas**. Las consultas que hayan sido recibidas en tiempo y forma, serán respondidas en un todo de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 49 del Decreto Nro.1030/2016 y Art 7 del Anexo I de la Disposición 65- E/16.

**No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término**.

b. **CIRCULARES**

En respuesta a las consultas efectuadas o de oficio, la Dirección de Arsenales emitirá Circulares Aclaratorias o modificatorias a este Pliego, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES difundirá en el COMPR.AR las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o


Página 5 de 21

como respuesta a consultas.

Las **circulares aclaratorias** serán comunicadas con **DOS (2) días** como mínimo de anticipación a **la fecha fijada para la presentación de las ofertas**. Las **circulares modificatorias** serán publicadas en los medios que correspondan y comunicadas con **UN (1) día** como mínimo de anticipación **a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas** dando cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente en cuanto a los plazos de antelación. **Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas**. Todas las circulares que se emitan serán incorporadas al Pliego y difundidas en el COMPR.AR.

c. **COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES**

Todas las notificaciones o comunicaciones entre la Dirección de Arsenales y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es **https://comprar.gob.ar**, o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas a partir del día hábil siguiente al de su difusión. Los correos electrónicos enviados por el COMPR.AR en forma automática sólo constituyen un medio de aviso.

Se recomienda a los proveedores, revisar periódicamente el sitio COMPR.AR —en particular "*Escritorio del Proveedor*"— para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. **La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el COMPR.AR no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades**.

Por otra parte, durante la etapa de ejecución de los respectivos contratos, las notificaciones entre la jurisdicción y/o entidad contratante y el/los cocontratantes podrán realizarse válida e indistintamente de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante el Decreto Nº 1.030/16.

d. **DOMICILIO ESPECIAL CONSTITUIDO**

Todas las notificaciones entre la Dirección de Arsenales y los oferentes se realizarán válidamente a través del domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el **Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)** serán válidos para la notificación de todas aquellas etapas que no sean difundidas durante el procedimiento de selección del contratista, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las sanciones establecidas en el Artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la Dirección de Arsenales.

Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el proveedor seleccionado, durante la ejecución del respectivo acto licitatorio.



Página 6 de 21

e. **CÓMPUTO DE PLAZOS**

Todos los plazos mencionados en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

## 5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El plazo de mantenimiento de las ofertas será por el término de SESENTA (60) días corridos, a contar desde la fecha de la apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente si no manifestare su voluntad de la manera indicada (Art 54 – Decreto 1030/16).

## 6. CLASES DE GARANTIAS.

En aquellos casos que corresponda, los oferentes constituirán su garantía según lo dispuesto en el PUBCG, debiendo confeccionarlas a nombre de la Dirección de Arsenales.

En las ofertas presentadas a través de COMPR.AR se deberá individualizar las garantías utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Asimismo, los originales o certificados pendientes de las garantías constituidas deberán ser entregados a la UOC 84/129 (Dirección de Arsenales CUIT: 30-54669051-9) dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contando a partir del Acto de Apertura de ofertas o de la notificación de la orden de compra, en Avenida Rolon 1445 – Boulogne Sur Mer-San Isidro-Buenos Aires (CP 1609) - Tel 011-4710-0096, según lo establecido en el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65- E/2016.

a. **De mantenimiento de la oferta:** CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el Artículo 78 inciso a) del Decreto 1030/2016.

b. **De cumplimiento del contrato:** Para los casos en que se realicen procedimientos con la modalidad de **Orden de Compra Abierta** no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición 62 - E/2016.

c. **De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas:** La garantía de impugnación al dictamen de evaluación será equivalente al TRES POR CIENTO (3 %) del monto de la oferta correspondiente al renglón o a los renglones respecto de los cuales se hubiere recomendado la adjudicación.

Cuando el dictamen no recomendare la adjudicación de ninguna oferta para el renglón o los renglones impugnados, la garantía se calculará sobre el monto de la oferta presentada por el impugnante para dichos renglones.

Si quien impugnare no revistiera la calidad de oferente en el procedimiento o en los renglones cuestionados, o cuando la impugnación versare sobre cuestiones generales o particulares del dictamen sin referirse a renglones específicos, deberá constituir la garantía por el importe que corresponda conforme a la normativa vigente al momento de su presentación.

Cuando la impugnación comprendiere simultáneamente uno o varios renglones específicos y cuestiones generales o particulares del dictamen, los importes correspondientes serán acumulativos.

La garantía deberá constituirse en la forma, plazo y condiciones establecidos en la normativa aplicable. La falta de constitución, su constitución insuficiente o fuera del plazo correspondiente producirá los efectos previstos en dicha normativa.

**La garantía se deberá constituir en moneda local.**

## 7. FORMAS DE GARANTÍAS

Las garantías a que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a. **Con cheque certificado contra una entidad bancaria:** a nombre de la Dirección de Arsenales.

b. **Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL:** con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la Dirección de Arsenales, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

c. **Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante**: constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

d. **Con PÓLIZAS ELECTRÓNICAS DE SEGURO DE CAUCIÓN**: emitidas por entidades aseguradoras habilitadas para tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido,


Página 8 de 21

según Disposición ONC Nro 96/2019.

e. **Mediante la afectación de créditos líquidos**: y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

f. **Con pagarés a la vista**: cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

## 8. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 80. Anexo Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1030/2016 y Artículo 113 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición 62 - E/2016).

## 9. REQUISITOS DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Se deberán presentar hasta el día y hora fijado en la convocatoria, a través del COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre dicho sistema, y cumpliendo todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. Toda la documentación técnica respaldatoria deberá ser adjuntada electrónicamente a la oferta. No se admitirán referencias a páginas web u otras fuentes de información que no figuren explícitamente en la Oferta.

b. Asimismo, el oferente podrá incluir toda otra documentación técnica que complemente la descripción del producto ofertado.

c. Se presentarán sin copia física.

d. La oferta cargada electrónicamente deberá ser firmada por el oferente, quien deberá realizarlo únicamente a través del administrador legitimado (conforme se define en el Anexo III de la Disposición ONC Nº 65/16). Sólo aquella oferta CONFIRMADA quedará registrada en el acto de apertura de ofertas. La edición de una oferta sin confirmación posterior a la apertura equivale al retiro de la misma. Al ingresar su oferta, el Oferente deberá CONFIRMAR su oferta en el PASO 5 del proceso de carga de oferta para que la misma pueda participar del procedimiento de selección.

e. En ningún caso el Oferente podrá alegar el mal funcionamiento o errores del sitio de Internet del portal COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, estando aquél obligado a guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en el portal COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el presente Pliego.



Página 9 de 21

f. Deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina.

g. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

h. **En todos los casos deberá existir una oferta base.**

i. En la cotización se deberá consignar:

1) Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida solicitada. En razón de las fluctuaciones cambiarias y con la finalidad de lograr un precio más estable, promover la concurrencia de interesados y la competencia entre los oferentes, **las ofertas deberán ser expresadas en pesos Argentinos**, debiendo además incluir todo tipo de impuestos y tasas que correspondan, en atención a que la Contaduría General del Ejército reviste el carácter de "EXENTO" en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias, y actúa como Agente de Retención de ambos tributos y en el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS).

2) El precio cotizado será el precio final que deba pagar la Dirección de Arsenales en su carácter de Organismo Contratante por todo concepto.

3) No se admitirán cláusulas de ajuste de precios bajo ninguna modalidad y/o condición.

j. Según lo establecido en el artículo 56 del Decreto N° 1.030/2016. No se aceptarán Ofertas Variantes en los términos del Artículo 57 del Decreto Nº 1.030/2016.

k. No se admitirán Cotizaciones Parciales, es decir, se deberá cotizar el total del Renglón. Las propuestas presentadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

l. Se deberá adjuntar la documentación solicitada en la Especificación Técnica Anexada.

m. **COMPOSICIÓN:** Se dará cumplimiento a lo normado en el Artículo 18 Inciso i) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

## 10. OFERTA ECONÓMICA

Deberá establecerse lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Generales Artículo 16 PUBCG.

a. **Forma**: En la cotización del renglón se cotizará por **Unidad de medida según se trate el tipo de efecto (kg, lts, unidad)**, según se especifique en **"Observaciones al Ítem"** de cada renglón, se consignarán el precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, en números.

b. **Tipo de cotización**: podrá cotizar uno, varios o todos los renglones.

c. **Ofertas variantes:** No se admitirán.

d. **Ofertas alternativas**: Según Punto 9. j) del Presente Pliego.

e. **Moneda de cotización** Pesos Argentinos.



Página 10 de 21

## 11. OFERTA TÉCNICA

a. **Anexo Técnico:** Según lo solicitado en la **ET ARS 193/01/26**

b. **Marcas:** En el caso que se especifiquen, las enunciadas por este Organismo Contratante son sólo ejemplificativas, lo que no significa que se podrá ofertar solo una sola marca.

c. **Características:** Las aclaraciones que modifiquen las características requeridas para los bienes solicitados configuran **CONDICIONAMIENTOS**, en los términos del Artículo 66 h) del Decreto 1030/2016, dando lugar a la desestimación de lo ofertado.

d. **Observaciones al ítem: En los casos que los ítems (renglones) contengan aclaraciones** en el campo observaciones dentro del formulario de la plataforma COMPR.AR, **los oferentes deberán contemplarlas al momento de formular la oferta**.

e. **Tolerancia:** No posee.

f. **Muestra:** Los oferentes deberán presentar una (01) muestra de cada renglón solicitado y conforme a la especificación técnica que integra el presente llamado.

   Las mismas deberán ser entregadas en la Dirección de Arsenales, sita en Av. Rolón 1445 – Boulogne Sur Mer – Provincia de Buenos Aires, debiendo presentarse en la Guardia de Prevención y posteriormente dirigirse al Departamento Técnico.

   La entrega de muestras se efectuará desde el día 07 de septiembre hasta el 10 de septiembre de 2026, desde las 08:00 horas hasta las 12:00 horas.

   Las muestras deberán encontrarse debidamente identificadas con:

   -Nombre o razón social del oferente.

   -Número de proceso.

   -Número de renglón.

   -Descripción del efecto presentado.

   La falta de presentación de muestras, o su presentación fuera del plazo establecido, podrá ser causal de desestimación de la oferta, conforme la normativa vigente y lo establecido en el presente pliego.

   La devolución de las muestras presentadas en el marco del presente procedimiento se realizará conforme lo establecido en el artículo 33 Disposición ONC N.º 62-E/2016.

   Las muestras correspondientes a ofertas no adjudicadas podrán ser retiradas por los oferentes una vez finalizado el procedimiento, previa coordinación con el área competente del organismo contratante.

   En caso de no ser retiradas dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable, el organismo podrá proceder conforme las disposiciones vigentes.


Página 11 de 21

## 12. OFERTA ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo establecido por el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la oferta deberá estar acompañada por:

g. **Declaración Jurada de Datos del Oferente** – (Anexo 1 del PByCP).

a. **Declaración Jurada de Obligatoriedad a Ocupar Personas con Discapacidad**. (Anexo 2 del PByCP).

b. **Garantía de Mantenimiento de Oferta.** De acuerdo al Art. 78, Inc. a) del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16, Artículos 46 y 47 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, **si correspondiere.**

c. **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción (de acuerdo a lo detallado en el Artículo 1 del presente PByCP).

d. **Declaración Jurada de Habilidad para Contratar.**

## 13. FORMALIDADES A LA OFERTA

a. Deberán expresar en el **ANEXO 1** del presente PByCP, el domicilio constituido para el presente acto contractual.

b. De acuerdo al Artículo 60 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1030/2016.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

c. Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1) **Las personas humanas:**

a) Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

b) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2) **Las personas jurídicas:**

a) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

b) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

c) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.


Página 12 de 21

## 14. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA

a. Se desestimará la oferta, sin posibilidad de subsanación, en las causales no subsanables establecidas en el Artículo 66 del Decreto Nº 1030/2016, y su modificatoria Artículo 1º del Decreto Nº 356/2019.

b. Mientras que los errores y/u omisiones formales especificados en el Artículo 67 Decreto Nº 1030/16, y su modificatoria del Art. 1º inc b y 3º del Decreto Nº 356/2019, serán considerados subsanables, debiendo la Comisión Evaluadora intimar a los oferentes a que en el plazo de TRES (3) días subsanen dichos errores; si no lo hicieren la ofertas serán desestimadas, sin más trámite.

c. El Oferente deberá no deberá mantener Deuda Registrada de obligaciones tributarias y/o previsionales expedido por ARCA. En caso que se verifique que registra deudas ante la A.R.C.A, el Oferente deberá regularizar la situación para antes del Acto Administrativo de Adjudicación. Si se mantuviese el incumplimiento de la obligación tributaria y previsional, el Oferente será desestimado sin más trámite, según lo normado por el Artículo 28 inc f Decreto N° 1.023/01.

d. INCUMPLIMIENTOS: Se desestimará al Oferente que tenga DOS (2) o más incumplimientos en el período de DOS (2) años anteriores al ejercicio en curso, según lo dispuesto por el ARTÍCULO 66. c) y por el ARTÍCULO 68. g) del Decreto 1030/2016.

## 15. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se considerará para la evaluación:

a. La Oferta "ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE" aquella que reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión "MÁS CONVENIENTE" no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

b. La idoneidad del oferente, la calidad de lo ofertado y las respectivas demás condiciones de la oferta.

c. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por el Decreto 1030/2016, normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d. En caso de producirse empate se procederá, empleando el Sistema COMPR.AR, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 70 del Decreto 1030/2016.

e. Se controlará que el oferente no posea deuda tributaria.

f. No posean sanciones firmes en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

g. Plazo para subsanar errores u omisiones: el oferente posee TRES (3) días hábiles desde la intimación.


Página 13 de 21

## 16. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACION

El dictamen de evaluación de las ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

## 17. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION

Se podrá impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días posteriores al de su difusión, previa integración de la garantía regulada en el Artículo 78 del Decreto Nº 1030/2016. Estas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, conforme lo dispuesto en el Artículo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16.

## 18. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por renglón, en virtud del tipo de distribución a efectuarse, conforme a lo establecido en los artículos 9º y 31 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N.º 62/2016 y en los artículos 20, inciso 3º, y 41 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La adjudicación recaerá en la oferta que resulte más conveniente para el organismo contratante, teniendo en consideración el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta.

## 19. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la Orden de Compra producirá el Perfeccionamiento del Contrato. (Artículo 75 del Decreto Nº 1030/2016). Será notificada a través del Sistema COMPR.AR.
La duración del contrato se ajustará, en todos los casos, a lo establecido en el Pliego Electrónico publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional —COMPR.AR—, cuyas previsiones resultarán aplicables durante la ejecución contractual. En caso de discrepancia con otras referencias documentales relativas a la duración del contrato, prevalecerá el plazo consignado en dicho Pliego Electrónico.

## 20. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total adjudicado, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 78, inciso b), del Decreto N.º 1030/2016, en las formas y plazos previstos por la normativa vigente. Dicha obligación no será exigible cuando resulte

aplicable alguna de las excepciones legalmente establecidas.

Para los casos en que se realicen procedimientos con la modalidad de **Orden de Compra Abierta** no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición 62 - E/2016.

## 21. FORMA Y LUGAR DE ENTREGA

a. **Lugar de Entrega**

GUARNICIÓN MILITAR BOULOGNE: Dirección de Arsenales

Dirección de Arsenales: Av. Rolón 1445, Boulogne Sur Mer, Buenos Aires, mediante Correo Electrónico para coordinaciones, siendo este dir.ars.cre@gmail.com o telefónicamente al Nro 011-4737-7549/82/73/64 interno 5869.

1) **Para la entrega de los efectos**: el adjudicatario deberá coordinar la entrega de los bienes con una antelación mínima de **VEINTICUATRO (24) horas** con la UNIDAD REQUIRENTE en donde deba entregar los efectos, a efectos de cumplir adecuadamente lo establecido en el Título IV, Capítulo II "RECEPCIÓN" del Decreto 1030/2016.

***Importante:***

***El organismo contratante no garantiza que las entregas deban ser en forma simultáneas o sucesivas en virtud de tratarse de elementos de distintas problemáticas particulares, las cuales podrán coincidir con otros titulares en días y semanas.***

2) **Remitos**: Para las entregas de los efectos se presentarán remitos originales, conforme Resolución AFIP Nº 1.415/03 (07/01/03) y concordantes, los cuales deben contener, en forma legible, las cantidades y descripciones de los efectos que se entregan. Caso contrario las dependencias no podrá emitir conformidad definitiva de la recepción hasta tanto la pertinente documentación se presente en las condiciones correspondientes.

3) **Transporte**: El Adjudicatario tendrá la responsabilidad del transporte de la mercadería, en vehículos y embalaje acorde, a fin de que la misma sea distribuida y recepcionada en excelentes condiciones de conservación.

## 22. ACONDICIONAMIENTO Y TRANSPORTE:

Los bienes objeto de la presente contratación deberán ser entregados debidamente acondicionados para su transporte, manipulación y almacenamiento, conforme a las siguientes condiciones:

**Acondicionamiento**: Los repuestos deberán entregarse en sus envases originales de



Página 15 de 21

fábrica, nuevos y sin uso, con embalaje adecuado que garantice su protección contra golpes, vibraciones, humedad, polvo y demás agentes externos. Los componentes eléctricos o electrónicos deberán contar, además, con protección antiestática (ESD) y aislación adecuada. Cada entrega deberá presentar identificación visible de la denominación del repuesto, número de parte, lote o serie y cantidad, acompañada de la documentación técnica y los certificados de calidad y/o conformidad del fabricante correspondientes, en condiciones que permitan su almacenamiento seguro en depósitos militares.

**Transporte:** Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario la contratación, coordinación y pago del transporte hasta el lugar de entrega, así como la gestión logística integral, comprendiendo la carga en origen, el transporte nacional y/o internacional y la descarga en destino, debiendo asumir todos los riesgos hasta la efectiva entrega y garantizar que los bienes arriben en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento.

## 23 RECEPCIÓN DEL RENGLÓN ADJUDICADO

La Comisión de Recepción de la Unidad requirente recibirá los efectos con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. A los efectos de dicha conformidad, la Comisión deberá proceder previamente a la confrontación de la prestación con las especificaciones técnicas, con los resultados que fuere necesario realizar, además de lo que dispongan las cláusulas particulares del presente pliego.

En el caso de verificar que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren el contrato, procederá a otorgar la conformidad de la recepción.

Ante la situación de que queden efectos pendientes de entrega, la Comisión deberá intimar al proveedor para la realización de los mismos en el plazo que fije a tal efecto.

Si la Comisión Receptora detectare que los efectos entregados no cumplen con las condiciones y especificaciones establecidas en el Pliego, deberá intimar fehacientemente al proveedor y coordinar con este el plazo y las condiciones para el reemplazo de los efectos observados. Si el proveedor no efectuare el reemplazo en el plazo acordado, la Comisión Receptora deberá labrar el acta de incumplimiento correspondiente. La Comisión de Recepción deberá realizar en forma obligatoria las intimaciones previstas para el cumplimiento respectivo.

Cuando una vez intimado el contratante no hubiera cumplido dentro del plazo fijado, la Comisión deberá informar los incumplimientos para que se inicien los trámites a fin de aplicar las penalidades que correspondieran.

## 24. CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

La facturación y el correspondiente pago se regirán por lo normado en los Art 90 y 91 del Decreto 1030/16 y Art 57 y 58 del PUBCG.



Página 16 de 21

En la facturación se deberá tener en cuenta lo inserto en la resolución de la AFIP del 02Set02, Art 1 al 5, referente a practicar retenciones a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social.

**Los pagos se realizarán a través del Tesoro Nacional** y se efectuarán conforme a las disposiciones de la Resolución Nro 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Resolución General 2853 de la AFIP del 22 de junio de 2010.

La Unidad Requirente/Comisión de Recepción elevará al SAF-UD –DIR ARS, el/los Remito/s certificados por la máxima autoridad del elemento con sus respectivas Actas de Recepción Definitiva (ARD – SIGEBIP y SIU), Certificado de Alta Patrimonial (CAP - SIGEBIP). El Subsistema Contabilidad del SAF-UD procederá a su agrupamiento por Unidad Requirente y solicitará al adjudicatario la facturación de acuerdo a lo expresado o se deberán enviar al email: dirars.saf@ejercito.mil.ar.

## 25. ALTA BENEFICIARIO

Para los proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir al Ministerio de Economía – Hipólito Irigoyen 250 – Piso 7 – Oficina 701 – CABA, o diligenciar el mismo en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Nro 84/129.

Respecto al IVA: la Dirección de Arsenales reviste el carácter de EXENTO, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

Por Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como Agente de Retención del *IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS* y *SISTEMA ÚNICO DE SEGURIDAD SOCIAL* (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en el Servicio Administrativo Financiero de la Dirección de Arsenales, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones.

En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones, esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

## 26. TRANSFERENCIA DE ÓRDENES DE COMPRA

Si el adjudicatario quisiera transferir su orden de compra deberá presentar ante la UOC Nro 84/129 la solicitud por escrito, acompañando el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos.

La UOC Nro 84/129 evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne los requisitos y antecedentes para cumplir la prestación requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente (Art 101 – Decreto 1030/16).

El adjudicatario cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.



Página 17 de 21

## 27. RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA ADJUDICATARIA

El personal utilizado por el adjudicatario para cumplir con el contrato, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con la Dirección de Arsenales (EJÉRCITO ARGENTINO), siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la prestación.

Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Estado Nacional y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.

El adjudicatario se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, provisionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole tanto nacionales, provinciales o municipales - que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

## 28. RECONOCIMIENTO DE PRECIOS

Los precios adjudicados serán considerados invariables, no procediendo ningún tipo de incremento por cualquier mecanismo que actualice los mismos durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, no se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios a eventuales fluctuaciones del mercado.

## 29. INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES y SANCIONES

En caso de incumplimiento será de aplicación el Título V capítulos I y II del Decreto 1030/2016 y 29 del Decreto Delegado Nro 1023/01.

## 30. COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ambas partes quedan sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en Boulogne Sur Mer, San Isidro, Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

Se presumirá debidamente notificado a los señores oferentes/interesados en el domicilio constituido, de cualquier notificación, Administrativa, judicial o extrajudicial, con lo



Página 18 de 21

declarado en el **ANEXO 1** del presente Pliego.

## 31. FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN

Las autoridades con competencia para dictar los Actos Administrativos a que hace referencia el Decreto 963/18 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", estarán sujetos a las pautas establecidas en el Artículo 100 del Decreto 1030/2016.

## 32. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FISICA

Toda documentación que sea presentada mediante fotocopia simple, deberá ser certificada ante Escribano Público y Legalizada ante el Colegio respectivo cuando el Escribano sea de extraña jurisdicción o bien podrá ser certificada por la Autoridad Administrativa de la UOC 84/129, de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 hs y hasta UNA (1) hs antes de la apertura.

## 33. CESIONES DE CRÉDITOS

Los adjudicatarios que, cumplidas las exigencias contractuales cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Art 1.434 y subsiguientes), deberán notificar tal circunstancia a la UOC 84/129, dentro de las 72 (SETENTA Y DOS) horas de producida la cesión, la que deberá ser indefectiblemente efectuada por Escribano Público, bajo apercibimiento o nulidad; y notificada a la UOC. La notificación se hará mediante presentación del testimonio y TRES (3) copias, certificadas por escribano público.

El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Altas de Beneficiarios para su posterior cancelación.

## 34. CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario podrá ceder los derechos de cobro emergentes de la presente contratación, conforme a lo dispuesto en los artículos 1614 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, previa autorización expresa de la DIRECCIÓN DE ARSENALES, en su carácter de organismo contratante. La cesión deberá instrumentarse por escrito y notificarse fehacientemente, acompañando la documentación respaldatoria correspondiente. La cesión de derechos de cobro no implicará la transferencia de la posición contractual ni liberará al adjudicatario del cumplimiento de las obligaciones asumidas. En caso de efectuarse la cesión



Página 19 de 21

sin mediar la autorización correspondiente, la DIRECCIÓN DE ARSENALES podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante.

## 35. ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rigen el presente llamado, así como los que integren la normativa vigente, serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a. Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b. Decreto Nº 1.030/16, junto con las normas complementarias dictadas en su consecuencia que resulten de aplicación.
c. El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC Nº 62 E/2016 y sus modificatorias.
d. La Disposición ONC Nº DI-2016-65-E-APN-ONC#MM.
e. DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM (PUBCG)
f. El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP).
g. La oferta, incluyendo la totalidad de la documentación que se hubiere acompañado.
h. La adjudicación.
i. Especificaciones Técnicas (si existieren).
j. La Orden de Compra.

## 36. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN EL PRESENTE LLAMADO

a. Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
b. Formulario de Cotización.
c. Pliego de Bases y Cláusulas Particulares.
d. Anexo 1 – Datos del Oferente.
e. Anexo 2 – Declaración Jurada de Obligatoriedad a Ocupar Personas con Discapacidad.
f. Anexo 3 - Declaración Jurada de Intereses.

## 37. FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA PARA CONTRATAR Y APROBAR GASTOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE ACTO CONTRACTUAL

En cumplimiento a la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones, se informa funcionarios:

| Unidad | Grado | Nombre y apellido | Cargo | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| **DIR ARS** | CT | MARIANO MANUEL LARROZA | J UOC | A. Dejar sin efecto.<br>B. Declarar desierto. |
| **Unidad** | **Grado** | **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Competencia** |
| **DIR ARS** | GB | BRUNO JOSÉ VARANI | DIR ARS | A. Aprobar procedimiento y adjudicar.<br>B. Aprobación de PByCP<br>C. Dejar sin efecto.<br>D. Declarar fracasado. |


Página 21 de 21

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**
**Pliego**

**Número:** PLIEG-2026-82655494-APN-DAR#EA

BOULOGNE SUR MER, BUENOS AIRES
Miércoles 26 de Agosto de 2026

**Referencia:** PByCP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.26 20:56:59 -03:00

Gustavo Federico Laureano
Cabo Primero
Dirección de Arsenales
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.26 20:56:59 -03:00